

g) obținerea informațiilor din cazierul fiscal, potrivit procedurii de transmitere stabilite prin protocol încheiat între ONRC și Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF;

h) transmiterea pe cale electronică a declarațiilor-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării către autoritățile și instituțiile competente în domeniul autorizării funcționării;

i) furnizarea de informații și/sau documente din Registrul beneficiarilor reali;

j) cooperarea cu autorități și instituții publice, la nivel teritorial, pe baza delegărilor de competență emise de ONRC;

k) alte atribuții prevăzute de lege.

ART. 26

(1) Serviciile de asistență care se prestează de oficiile registrului comerțului constau în:

a) îndrumarea prealabilă privind formalitățile legale pentru întocmirea și modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice, pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și pentru completarea cererii de înregistrare și a formularelor-tip utilizate pentru înregistrarea în registrul comerțului;

b) tehnoredactarea cererii de înregistrare;

c) redactarea declarațiilor-tip;

d) redactarea actului constitutiv sau completarea formularului-tip de act constitutiv, redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum și a altor acte supuse înregistrării în registrul comerțului în cazul persoanelor juridice;

e) redactarea acordului de constituire a întreprinderilor familiale și a actelor de modificare a acestuia;

f) darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistență;

g) înregistrarea cererii de înregistrare și a documentelor anexate acestuia ale solicitanților care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistență în condițiile prezentei legi.

(2) Serviciile de asistență se asigură prin personalul de specialitate juridică din cadrul oficiilor registrului comerțului.

(3) Serviciile de asistență se acordă, la cerere, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerțului.

(4) Modalitatea de acordare a serviciilor de asistență prevăzute la alin. (1) și tariful aferent se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ONRC. Serviciile de asistență prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) și g) se prestează cu titlu gratuit.

ART. 27

(1) În exercitarea competențelor sale, ONRC și oficiile registrului comerțului colectează, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu respectarea legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(2) Datele cu caracter personal ale utilizatorilor portalului de servicii online al ONRC sunt colectate, procesate și prelucrate la crearea contului de utilizator al portalului de servicii.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale legale, ONRC prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

a) persoane fizice care exercită o funcție sau dețin o calitate în cadrul persoanelor juridice sau formelor juridice de desfășurare a activității de către persoane fizice, funcție sau calitate ce determină înregistrarea datelor lor de identificare în registrul comerțului;

b) persoane fizice care dețin calitatea de beneficiar real;

c) persoane fizice care solicită eliberarea de informații/certificate constatatoare/copii/copii certificate/extrase de registru și informații specializate;

d) persoane fizice sau reprezentanți persoane fizice ai persoanelor juridice care solicită eliberarea de informații privind beneficiarul real;

e) persoane fizice sau reprezentanți persoane fizice ai persoanelor juridice care solicită acordarea serviciilor de asistență;

f) persoane fizice sau, după caz, reprezentanți persoane fizice ai persoanelor juridice care solicită efectuarea operațiunilor prealabile înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului;

g) persoane fizice împuternicite de către profesionist să depună cererea la registrul comerțului;

h) persoane fizice sau, după caz, reprezentanți persoane fizice ai persoanelor juridice interesate sau prejudiciate, care solicită înregistrarea unor cereri la registrul comerțului;

i) persoane fizice menționate în documentele depuse în susținerea cererilor de înregistrare;

j) utilizatori ai portalului de servicii online al ONRC.

(4) Schimbul de informații cu autoritățile și instituțiile publice, efectuat în baza unor protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii unei obligații legale exprese, se realizează cu respectarea dispozițiilor legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(5) Lista autorităților și instituțiilor publice cu care ONRC încheie protocoale de colaborare se afișează pe pagina de internet a ONRC.

(6) Furnizările de informații, rapoartele istorice și certificatele constatatoare eliberate de ONRC și de oficiile registrului comerțului, precum și copiile sau copiile certificate ale documentelor depuse în susținerea cererilor de înregistrare vor conține toate datele cu caracter personal înregistrate în registrul comerțului în cazul în care sunt transmise la solicitarea persoanelor vizate sau a instituțiilor sau a autorităților competente, în conformitate cu o obligație legală, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în vederea exercitării funcției, iar către alte persoane fizice sau juridice, inclusiv de alte instituții publice, în condițiile art. 11 alin. (1), exclusiv următoarele date: numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și statul de domiciliu.

(7) În vederea asigurării caracterului public al registrului comerțului, solicitantii unei înregistrări depun și un exemplar al documentelor necesare efectuării înregistrării, care va cuprinde, în cazul persoanelor fizice menționate în acestea: numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și statul de domiciliu.

(8) ONRC publică pe pagina de internet/portalul de servicii online o informare cu privire la prelucrarea datelor personale efectuată, necesară în îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor sale prevăzute de lege.

CAPITOLUL III

Statutul registratorului

ART. 28

(1) Registratorul este personalul de specialitate juridică din cadrul ONRC învestit să realizeze serviciul public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului.

(2) Registratorul soluționează, prin încheiere, cererile de înregistrare în registrul comerțului și alte cereri privind înregistrări în registrul comerțului.

(3) Încheierile registratorului, purtând semnătura olografă sau electronică a acestuia, sunt acte de autoritate publică, având forța probantă și forța executorie prevăzute de lege.

(4) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, registratorul nu poate fi supus niciunei restricții, influențe, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei persoane fizice sau juridice sau a unei autorități.

ART. 29

(1) Poate fi numită registrator, prin decizie a directorului general al ONRC, persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetățean al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau cetățean al Confederației Elvețiene și are domiciliul sau reședința în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate deplină de exercițiu;

d) este licențiat în drept și are cel puțin 5 ani vechime în specialitate juridică;

e) nu are antecedente penale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni;

f) nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;

g) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției;

h) a promovat examenul sau concursul pentru ocuparea acestei funcții.

(2) Funcția de registrator este funcție de specialitate juridică, durata exercitării acesteia constituind vechime în specialitate juridică.

ART. 30

Registratorul îndeplinește următoarele atribuții:

a) verifică cererile de înregistrare și alte cereri privind înregistrări în registrul comerțului, precum și înscrierile depuse în susținerea acestora, în vederea asigurării respectării cerințelor legale pentru înregistrarea solicitată;

b) verifică datele din actele de identitate, anexate cererii de înregistrare, ale solicitanților persoane fizice sau, după caz, ale reprezentanților legali ai solicitanților persoane juridice, ale împuterniciților acestora, precum și ale altor persoane ale căror date de identificare se înregistrează în registrul comerțului, solicitând, dacă este cazul, în condițiile art. 105 alin. (2), prezența fizică a acestor persoane;

c) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru înregistrarea firmei în registrul comerțului și în catalogul firmelor;

d) soluționează cererile de înregistrare, autorizează constituirea persoanei juridice și dispune înmatricularea persoanelor juridice în registrul comerțului, efectuarea publicității actelor, faptelor și mențiunilor prin registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a înscrierilor prevăzute de lege, precum și publicarea în Buletin;

e) soluționează cererile de înregistrare și dispune înregistrarea în registrul comerțului a sucursalelor persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și a întreprinderilor familiale, efectuarea publicității actelor, faptelor și mențiunilor prin registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, precum și publicarea în Buletin;

f) soluționează cererile de înregistrare și alte cereri privind înregistrări în registrul comerțului și dispune înregistrarea în registrul comerțului a actelor, faptelor și mențiunilor supuse înregistrării în registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, precum și publicarea în Buletin;

g) soluționează cererile de înregistrare în registrul comerțului a actelor modificatoare ale actului constitutiv;

h) dispune rectificarea erorilor materiale din încheierile pronunțate;

i) constată depunerea declarațiilor pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare a persoanelor fizice și juridice care, potrivit legii, au obligația să ceară înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului și dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor din aceste declarații, a declarațiilor privind modificarea acestora, transmiterea lor, prin mijloace electronice, către autoritățile competente, precum și înregistrarea în registrul comerțului a notificărilor privind suspendarea/interzicerea desfășurării activității, emise de autoritățile publice competente;

j) verifică îndeplinirea actelor și formalităților necesare transferului sediului unei societăți europene sau al unei societăți cooperative europene din România în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European;

k) exercită alte atribuții prevăzute de lege.

ART. 31

Registratorului îi sunt aplicabile dispozițiile art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 32

(1) Registratorul nu poate soluționa cererile de înregistrare în registrul comerțului formulate de soț/soție, rude sau afini până la gradul IV inclusiv și nici cererile de înregistrare privitoare la o persoană juridică în care aceștia au calitatea de asociați, acționari, membri, administratori, directori, persoane împuternicite, cenzori.

(2) În cazul în care registratorul sesizat cu cererea de înregistrare se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) este obligat să se abțină și să înștiințeze de îndată, în scris, conducerea oficiului registrului comerțului, în vederea repartizării lucrării unui alt registrator.

(3) În cazul în care niciun registrator care își desfășoară activitatea la nivelul oficiului registrului comerțului sesizat cu cererea de înregistrare nu o poate soluționa pentru motivul prevăzut la alin. (1) sau din alte motive obiective, ONRC asigură soluționarea cererii prin desemnarea unui registrator de la un alt oficiu al registrului comerțului sau din cadrul ONRC.

(4) În situația prevăzută la alin. (2), copia cererii de înregistrare și a documentelor anexate acesteia se comunică, prin mijloace electronice, la oficiul registrului comerțului unde își desfășoară activitatea registratorul desemnat să soluționeze cererea. Încheierea emisă de registrator se comunică, prin mijloace electronice, în ziua emiterii, către oficiul registrului comerțului inițial sesizat, care urmează să procedeze la eliberarea documentelor pentru solicitant.

ART. 33

Registratorul are obligația declarării averii și intereselor, în condițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 34

(1) Registratorii sunt evaluați anual, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competență și performanță profesională, prin procedura prevăzută de lege.

(2) Evaluarea este realizată de către directorul oficiului registrului comerțului în cadrul căruia își desfășoară activitatea registratorul sau, în caz de imposibilitate, de înlocuitorul acestuia.

(3) În procesul de evaluare se vor avea în vedere următoarele criterii:

a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților înscrise în fișa postului;

b) nivelul cunoștințelor și deprinderilor specifice, aptitudini personale, raportat la cerințele postului;

c) respectarea regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului intern și a codului etic;

d) aptitudini organizatorice.

(4) Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare se prevăd indicatori de evaluare. Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de evaluare se calculează punctajul general.

(5) Criteriile de performanță evidențiate în fișa de evaluare se notează cu note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanță în realizarea obiectivelor individuale stabilite, după cum urmează: nota 1 reprezintă nivelul minim, iar nota 5 nivelul maxim.

(6) În funcție de punctajul general obținut, registratorului i se acordă unul dintre următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător".

(7) Obținerea calificativului "nesatisfăcător" atrage eliberarea din funcția deținută și trecerea pe o altă funcție, corespunzătoare pregătirii profesionale, după caz.

(8) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările și concluziile evaluării și calificativul obținut se consemnează în formularul de evaluare.

(9) Nu poate realiza evaluarea persoana care este soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al IV-lea inclusiv cu registratorul evaluat; în aceste situații, evaluarea se întocmește de către persoanele desemnate, în scris, de către directorul general al ONRC și se aprobă de către acesta.

(10) Registratorul nemulțumit de punctajul obținut la evaluare poate formula contestație în termen de 15 zile de la data primirii fișei de evaluare.

(11) Contestația se soluționează în termen de 15 zile de la sesizare, de către o comisie formată din directorul general al ONRC sau, în caz de imposibilitate, de un director general adjunct și 2 directori din cadrul ONRC, numiți prin decizie a directorului general al ONRC.

(12) Decizia comisiei se comunică registratorului și poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.

ART. 35

Încălcarea de către registratori a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

ART. 36

(1) Registratorii răspund disciplinar pentru săvârșirea următoarelor fapte ce constituie abateri disciplinare:

a) întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor;

b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absențe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;

f) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu;

g) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege;

h) nerespectarea Regulamentului intern, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Codului etic al ONRC.

(2) Sancțiunile disciplinare sunt următoarele:

a) avertismentul scris;

b) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de la o lună la trei luni;

c) suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de la o lună la trei luni;

d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a registratorului, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare.

(4) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de 3 luni de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii faptei.

ART. 37

(1) Cercetarea disciplinară este obligatorie, prealabilă aplicării sancțiunii, și se face cu respectarea termenelor prevăzute la art. 36 alin. (4).

(2) În cazul săvârșirii de către registratori a abaterilor prevăzute de prezenta lege, cercetarea disciplinară se face de către o comisie, numită prin decizie a directorului general al ONRC, alcătuită din: un director general adjunct al ONRC și doi directori din cadrul direcțiilor ONRC.

ART. 38

(1) Registratorul este suspendat din funcție în următoarele situații:

- a) la cererea registratorului, pentru motive întemeiate;
- b) când a fost trimis în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. e);
- c) când față de acesta s-a dispus arestarea preventivă sau arestul la domiciliu;
- d) în cazul în care împotriva registratorului s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia a fost stabilită obligația să nu exercite profesia ori meseria sau alte măsuri de siguranță/obligații/măsuri de supraveghere care împiedică exercitarea atribuțiilor profesionale;
- e) în cazul în care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate pentru o infracțiune ce nu atrage încetarea raporturilor de muncă;
- f) când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să își exercite funcția în mod corespunzător.

(2) Pentru perioada suspendării din funcție, registratorul nu beneficiază de drepturile salariale corespunzătoare funcției de registrator. Această perioadă nu constituie vechime în muncă și în specialitate juridică.

(3) Pe perioada suspendării potrivit alin. (1) lit. c), registratorului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

(4) În perioada suspendării din funcție, registratorului nu îi sunt aplicabile dispozițiile art. 31.

(5) Registratorul poate fi suspendat din funcție și în cazul în care acesta a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori pentru săvârșirea cu intenție a unei alte infracțiuni, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești urmând să fie trecut pe o altă funcție de execuție, corespunzătoare studiilor.

(6) În cazul în care s-a dispus achitarea, amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, registratorul este repus în toate drepturile avute anterior, inclusiv în funcția deținută, și beneficiază de compensarea drepturilor de care a fost privat pe perioada suspendării din funcția respectivă.

ART. 39

(1) Raportul de muncă al registratorului încetează în următoarele cazuri:

- a) demisie;
- b) pensionare, potrivit legii;
- c) ca urmare a aplicării sancțiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă;
- d) ca urmare a condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni;
- e) ca urmare a condamnării definitive la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării funcției;
- f) în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a registratorului, instanța de executare comunică ONRC o copie a dispozitivului hotărârii, în vederea emiterii deciziei de eliberare din funcție.

(3) Registratorul are obligația de informare a conducerii ONRC în legătură cu stadiul procesului penal.

ART. 40

Dispozițiile prezentului capitol se completează, în măsura compatibilității, cu prevederile legislației muncii.

CAPITOLUL IV

Procedura de înregistrare

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

ART. 41

Înainte de începerea activității economice, profesioniștii prevăzuți la art. 4 alin. (1) au obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului.

ART. 42

(1) ONRC pune la dispoziția solicitanților pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii online, pentru formele de societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formulare-tip de acte constitutive ce se utilizează în procedura de constituire online.

(2) Sunt disponibile pe pagina de internet și pe portalul de servicii online ale ONRC și alte formulare-tip și modele de cereri redactate în limba română, ce se utilizează în procedura de constituire online, de înregistrare și de autorizare a funcționării/desfășurării activității.

(3) ONRC pune la dispoziția solicitantului și o versiune în limba engleză a formularului-tip de act constitutiv, a altor formulare-tip, precum și a modelelor*) de documente, cu scop de informare.

(4) Formularul-tip al actului constitutiv se aprobă prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ONRC.

*) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 26 iulie 2022, acest cuvânt era indicat, în mod eronat, ca fiind "modelor".

ART. 43

(1) În cursul exercitării activității sau la încetarea acesteia, profesioniștii prevăzuți la art. 4 alin. (1) au obligația de a solicita înregistrarea mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligației de înregistrare.

(2) Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.

ART. 44

Pentru operațiunile prevăzute la art. 41 și 43 nu se percep taxe și tarife.

ART. 45

(1) În scopul înregistrării hotărârilor judecătorești, în cazurile prevăzute de lege, instanțele comunică copia hotărârii judecătorești definitive sau, acolo unde legea prevede, executorii, în care sunt consemnate mențiunile ce trebuie înregistrate în registrul comerțului.

(2) Hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1) vor putea fi transmise și în format electronic, în copie, prin sistemul de interconectare a sistemului informatic integrat al ONRC cu sistemul ECRIS.

ART. 46

(1) Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data înregistrării lor în registrul comerțului ori de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României sau în Buletinul electronic al registrului comerțului, acolo unde legea dispune astfel.

(2) Operațiunile efectuate de persoana fizică sau juridică înainte de a 16-a zi de la data înregistrării acestora în registrul comerțului nu sunt opozabile terților care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.

(3) Persoana care are obligația de a cere o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceștia. Terții sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.

(4) În cazul în care există neconcordanțe între datele înregistrate în registrul comerțului și cele cuprinse în documentele arhivate în dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerțului, prevăzut la art. 8, față de terți prevalează datele înregistrate în registru.

(5) În cazul documentelor și informațiilor publicate în Buletin sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, dacă există orice neconcordanță între acestea și datele și documentele înregistrate în registru, acestea din urmă prevalează față de terți.

(6) În cazul în care neconcordanța prevăzută la alin. (5) intervine din motive ce nu îi sunt imputabile profesionistului, oficiul registrului comerțului sau, după caz, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" va corecta înregistrarea mențiunii din registru, respectiv va republica, în extras, textul rectificat, pe cheltuiuala sa, la cererea profesionistului.

ART. 47

(1) Informații actualizate privind prevederile legale care reglementează publicitatea actelor, faptelor și mențiunilor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se publică de către ONRC pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii online, precum și pe portalul european e-Justiție.

(2) Informațiile necesare pentru publicarea pe portalul european e-Justiție se transmit de către ONRC, în conformitate cu normele și cerințele tehnice ale portalului.

SECȚIUNEA a 2-a

Verificarea disponibilității și rezervarea firmei

ART. 48

(1) Firmele sunt scrise cu caractere latine.

(2) Nicio mențiune care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii activității economice desfășurate sau asupra situației solicitantului*) nu poate fi adăugată firmei.

(3) Firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerț la care este întrebuințată.

*) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 26 iulie 2022, acest cuvânt era indicat, în mod eronat, ca fiind "solicitatului".

ART. 49

(1) Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente.

(2) Se interzice înscrierea unei firme care conține cuvintele: "științific", "academie", "academic", "universitate", "universitar", "școală", "școlar" sau derivatele acestora, precum și "notar", "executor", "avocat", "consilier juridic", "consultanță juridică" sau cuvinte care sunt asociate unor profesii care implică exercițiul autorității publice.

(3) Nu poate fi înscrisă o firmă care conține cuvintele "național", "român", "institut" sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice centrale, dacă aceasta este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei autorități sau instituții publice centrale sau locale.

ART. 50

(1) Verificarea disponibilității firmei se face la solicitarea persoanei interesate de către oficiul registrului comerțului, înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei. Verificarea disponibilității firmei și rezervarea acesteia se pot face și prin portalul de servicii online.

(2) În vederea rezervării, firma este supusă operațiunii de verificare a îndeplinirii condițiilor de disponibilitate și de specificitate față de firmele înregistrate în registrul comerțului sau rezervate, precum și cu privire la alte condiții prevăzute de lege în privința firmei.

(3) O firmă este disponibilă atunci când nu aparține altei persoane fizice sau juridice înregistrate în registrul comerțului sau nu este rezervată în vederea înregistrării.

(4) O firmă are caracter distinctiv atunci când denumirea nu este generică și se deosebește de alte firme înregistrate anterior în registrul comerțului. Elementele tehnice de specificitate ale firmei sunt stabilite prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului justiției.

(5) Nu se poate rezerva și înregistra o firmă care este deja rezervată, pe durata prevăzută de lege, sau înregistrată în registrul comerțului.

(6) Dovada eliberată după efectuarea verificării și rezervării este valabilă pentru o perioadă de o lună de la data eliberării dovezii.

ART. 51

(1) Dreptul de folosință exclusivă asupra firmei se dobândește prin înregistrarea în registrul comerțului.

(2) Înregistrarea în registrul comerțului a unei firme de către alte persoane decât titularul mărcii înregistrate potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, atrage răspunderea solicitantului.

ART. 52

(1) Firma unui profesionist persoană fizică ce are obligația de înregistrare în registrul comerțului cuprinde numele și prenumele acestuia, precum și forma de exercitare a activității economice, și anume persoană fizică autorizată ori întreprindere individuală.

(2) În cazul în care există identitate de nume și prenume cu altă persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, întreprindere familială înregistrată în registrul comerțului ori rezervată în vederea înregistrării, firma va fi completată cu inițialele prenumelui tatălui sau al mamei sau cu prenumele întreg al acestora, iar, dacă și după completare se păstrează identitatea, se va adăuga o altă mențiune care să identifice mai precis persoana sau felul comerțului său.

(3) Firma unei întreprinderi familiale cuprinde numele membrului de familie la inițiativa căruia se înființează întreprinderea familială, scris în întregime, sau din numele și inițiala prenumelui acesteia, la care se adaugă mențiunea "întreprindere familială", scrisă în întregime.

ART. 53

Firma unei societăți în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puțin unuia dintre asociați, cu mențiunea "societate în nume colectiv", scrisă în întregime.

ART. 54

Firma unei societăți în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puțin unuia dintre asociații comanditați, cu mențiunea "societate în comandită", scrisă în întregime.

ART. 55

Dacă numele unei persoane străine de societate figurează, cu consimțământul său, în firma unei societăți în nume colectiv ori în comandită simplă, aceasta devine răspunzătoare nelimitat și solidar de toate obligațiile societății. Aceeași regulă este aplicabilă și comanditarului al cărui nume figurează în firma unei societăți în comandită.

ART. 56

Firma unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni constă dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăți, și va fi însoțită de mențiunea scrisă

în întregime "societate pe acțiuni" sau "S.A." ori, după caz, "societate în comandită pe acțiuni".

ART. 57

Firma unei societăți cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociați, și va fi însoțită de mențiunea scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată" sau "S.R.L.".

ART. 58

Firma unei microîntreprinderi aparținând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoțită de sintagma scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată - debutant" sau abrevierea "S.R.L.-D.".

ART. 59

Firma unei societăți europene se compune dintr-o denumire proprie care va fi precedată sau urmată de abrevierea "S.E.", conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE).

ART. 60

Firma regiei autonome, societății naționale sau companiei naționale este cea stabilită prin actul de înființare a acestora.

ART. 61

Firma institutului național de cercetare-dezvoltare este cea stabilită prin actul de înființare a acestuia.

ART. 62

Firma societății cooperative se compune dintr-o denumire proprie și este însoțită de sintagma "societate cooperativă".

ART. 63

(1) Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, însoțită de sintagma "cooperativă de credit" sau "bancă cooperatistă", cu indicarea denumirii localității în care are sediul social.

(2) Sintagma aleasă este obligatorie pentru toate cooperativele de credit din cadrul aceleiași rețele cooperatiste.

ART. 64

Firma casei centrale de credit se compune din denumirea proprie menționată la art. 62, însoțită de sintagma "casă centrală" sau "bancă centrală cooperatistă".

ART. 65

Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, însoțită de sintagma "cooperativă agricolă".

ART. 66

Firma unei societăți cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de mențiunea "societate cooperativă europeană" sau de inițialele "S.C.E.", iar când membrii societății cooperative europene au răspundere limitată, și de sintagma "cu răspundere limitată".

ART. 67

Firma grupului de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma "grup de interes economic" sau de inițialele "G.I.E.".

ART. 68

Firma grupului european de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma "grup european de interes economic" sau de inițialele "G.E.I.E.".

ART. 69

Firma filialei unei persoane juridice urmează regulile prevăzute pentru forma juridică în care s-a constituit respectiva persoană, la care se poate adăuga cuvântul "filială", potrivit opțiunii acestei persoane juridice înregistrate.

ART. 70